主題精選：修法 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 實價登錄三法即將修正
發布日期: 2017-07-20
內文
• (一) 實價登錄三法：
指規範登記權利人(即買方)申報義務之「平均地權條例」，規範地政士申報義務之「地政士
法」，規範不動產經紀業申報義務之「不動產經紀業管理條例」。
• (二) 現行實價登錄之問題：
1. 實價登錄之目的就是讓房價交易透明化，避免炒房，然目前最大問題在揭露不實，以低報
高，其用意有三：(1)提高申報價格，以增加銀行貸款額度。 (2)哄抬價格，以低報高，以
利建設公司餘屋銷售。 (3)適用所得稅舊制的賣方將房屋賣給適用所得稅新制的買方，提
高申報價格，可以節省日後之房地合一所得稅。
2. 買方自行申報，縱使被查到也不處罰，改正再真實申報即可。況且再申報不實被處罰，也
只罰3萬元以上15萬元以下，不痛不癢。
3. 經營代銷業務者，對於起造人或建築業委託代銷之案件，應於委託代銷契約屆滿或終止三
十日內，向主管機關申報登錄成交案件實際資訊。準此，業界故意簽訂委託代銷期間長達
二年至三年，則揭露出來的價格已是二、三年前的交易價格，揭露效率太慢。
• (三) 解決之道：
1. 申報義務應回歸落在買賣雙方當事人，而非地政士或不動產經紀業。
2. 實價登錄應於移轉登記時併同辦理，預售屋則於買賣契約簽訂後三十日內申報。
3. 實價登錄應檢附私契，如有不實申報，課以偽造文書之刑事責任。

4. 政府建立稽核制度，再搭配刑事罰則及違規罰
鍰，以達成遏止不實申報之效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 最新法律修正，先睹為快
發布日期: 2017-04-27
內文
• (一) 修正平均地權條例第十四條及第十七條條文 (106年4月21日立法院三讀通過)
第十四條規定地價後，每二年重新規定地價一次。但必要時得延長之。重新規定地價者，亦
同。
第十七條已規定地價之土地，應按申報地價，依法徵收地價稅。應納地價稅額因公告地價調整
致納稅義務人繳納困難者，得於規定繳納期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期
繳納期間不得逾六個月，分期繳納期間不得逾一年。前項延期或分期繳納辦法，直轄市及縣
（市）政府得依社會經濟情況及實際需要定之。
• (二) 增訂遺產及贈與稅法第五十八條之二條文；並修正第十二條之一、第十三條及第十九條
條文(106年4月25日立法院三讀通過)
第十二條之一本法規定之下列各項金額，每遇消費者物價指數較上次調整之指數累計上漲達百
分之十以上時，自次年起按上漲程度調整之。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四
捨五入：一、免稅額。二、課稅級距金額。三、被繼承人日常生活必需之器具及用具、職業上
之工具，不計入遺產總額之金額。四、被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、
祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額。財政部於每年十二月底前，應依據前項
規定，計算次年發生之繼承或贈與案件所應適用之各項金額後公告之。所稱消費者物價指數，
指行政院主計總處公布，自前一年十一月起至該年十月底為止十二個月平均消費者物價指數。
第十三條遺產稅按被繼承人死亡時，依本法規定計算之遺產總額，減除第十七條、第十七條之
一規定之各項扣除額及第十八條規定之免稅額後之課稅遺產淨額，依下列稅率課徵之：一、五
千萬元以下者，課徵百分之十。二、超過五千萬元至一億元者，課徵五百萬元，加超過五千萬
元部分之百分之十五。三、超過一億元者，課徵一千二百五十萬元，加超過一億元部分之百分
之二十。
第十九條贈與稅按贈與人每年贈與總額，減除第二十一條規定之扣除額及第二十二條規定之免
稅額後之課稅贈與淨額，依下列稅率課徵之：一、二千五百萬元以下者，課徵百分之十。二、
超過二千五百萬元至五千萬元者，課徵二百五十萬元，加超過二千五百萬元部分之百分之十
五。三、超過五千萬元者，課徵六百二十五萬元，加超過五千萬元部分之百分之二十。一年內
有二次以上贈與者，應合併計算其贈與額，依前項規定計算稅額，減除其已繳之贈與稅額後，
為當次之贈與稅額。

第五十八條之二本法中華民國一百零六年四月二十五日修正之條文施行後，依第十三條及第十
九條第一項規定稅率課徵之遺產稅及贈與稅，屬稅率超過百分之十至百分之二十以內之稅課收
入，撥入依長期照顧服務法設置之特種基金，用於長期照顧服務支出，不適用財政收支劃分法
之規定。
• (三) 上述修正內容，將於本班總複習時詳細講
解。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下